אי נמי דאשתכח בגומא אי אמרת חזקתו בדוק מאן דבדק בגומא נמי בדיק אי אמרת חזקתו מתכבד גומא לא מתכבדא: וכן הכתם וכו': איבעיא להו עד שעת כבוס חזקתו בדוק או דלמא חזקתו מתכבס למאי נפקא מינה דאמר כיבס ולא בדק אי אמרת חזקתו בדוק הא לא בדק אי אמרת חזקתו מתכבס הא מתכבס אי נמי דאשתכחה בסטרא אי אמרת חזקתו בדוק מאן דבדק בסטרא נמי בדיק אי אמרת חזקתו מתכבס בסטרא לא מתכבס מאי תא שמע דתניא א"ר מאיר מפני מה אמרו השרץ שנמצא במבוי מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את המבוי הזה ולא היה בו שרץ או עד שעת כיבוד מפני שחזקת בני ישראל בודקין מבואותיהן בשעת כבודיהם ואם לא בדקו הפסידוהו למפרע ומפני מה אמרו כתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את החלוק ולא היה בו כתם או עד שעת הכבוס מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן בשעת כבוסיהן ואם לא בדקו הפסידו למפרע ר' אחא אמר תחזור ותכבסנו אם נדחה מראיתו בידוע שלאחר כבוס (א) ואם לאו א)בידוע שלפני הכבוס רבי אומר א)אינו דומה כתם שלאחר הכבוס לכתם שלפני הכבוס שזה מקדיר וזה מגליד ב)ש"מ חזקתו בדוק ש"מ: ומטמא בין לח וכו': א"ר אלעזר ג)לא שנו אלא שרץ אבל כתם לח נמי מטמא למפרע אימר יבש היה ומיא נפיל עליה שרץ נמי אימר יבש היה ומיא נפיל עליה אם איתא דהכי הוא אמרטוטי אימרטט: **מתני'** ג)כל הכתמין הבאין מרקם טהורין רבי יהודה מטמא מפני שהם גרים וטועין ד)הבאין מבין העובדי כוכבים טהורין מבין ישראל ומבין הכותים רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרים מפני שלא נחשדו על כתמיהן: **גמ'** ה)קפסיק ותני אפילו מתרמוד א"ר יוחנן זאת אומרת מקבלין גרים מתרמוד והא רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו אין מקבלין גרים מתרמוד וכי תימא זאת ולא סבירא ליה ז)והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ס)אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן: מבין ישראל וכו': ורבנן אי דישראל מטהרי דמאן מטמו חסורי מחסרא והכי קתני מבין ישראל טמא מבין הכותים רבי מאיר מטמא דכותים גרי אמת הן וחכמים מטהרין י)דכותים גרי אריות הן אי הכי שלא נחשדו על כתמיהן גרי אריות מבעי ליה אלא הכי קאמר מבין ישראל ומבין הכותים טמאין דכותים גרי אמת הן ה)הנמצאין בערי ישראל טהורין שלא נחשדו על כתמיהם ואצנועי מצנעי להו הנמצאין בערי כותים רבי מאיר מטמא דנחשדו על כתמיהם וחכמים מטהרין שלא נחשדו על כתמיהן: **מתני'** י)כל הכתמים הנמצאים בכל מקום טהורין חוץ מן הנמצאים בחדרים ובסביבות בית הטמאות של כותים מטמאין באהל מפני שהם קוברין שם את הנפלים ר' יהודה אומר לא היו קוברין אלא משליכין וחיה גוררתו נאמנים לומר קברנו שם את הנפלים או לא קברנו נאמנים לומר על הבהמה אם בכרה אם לא בכרה נאמנים על ציון קברות ואין נאמנין לא על הסככות ולא על הפרעות ולא על בית הפרס זה הכלל דבר שחשודים בו אין נאמנין עליו: **גמ'** מאי

אי נמי. בסתמא דלא אמר לא בדקתי ואשתכח שרץ בגומא: **בסטרא.** בצדי הבגד שיש שם קמטים ותפירות שקורין וירונ"ש: **מפני מה אמרו כו'.** כלומר מפני מה תלו בכיבוד וטיהרו טהרות דקודם כיבוד: **למפרע.** אפילו דקודם כיבוד טמאות: **ומפני מה אמרו.** ומפני מה תלו טהרה בכבוס: **תחזור ותכבסנו.** אם לא בדקתו בשעת כבוסו ולאחר זמן נמצא בו כתם ואין ידוע אם קודם כבוס היה בו לטמא טהרות של קודם לכן: **אם נדחו מראיו.** מחמת כבוס זה: **בידוע שלאחר כבוס.** ראשון נפל בו וטהרות של קודם כבוס ראשון טהורות דאי קודם כבוס קמא הוה ביה כבר נדחו מראיו מחמת כבוס ראשון: **מקדיר.** נכנס בבגד טרשטריי"ש. כתם שלפני כבוס מגליד וגלדו עבה: **לא שנו.** אדר' שמעון קאי: **למפרע.** עד שעת הכבוס: **מתני' באין מרקם טהורים.** שהן עובדי כוכבים ודמן טהור: **שהן גרים.** ודמן טמא: **וטועין.** שאין מצניעין את כתמיהם: **וחכמים מטהרין.** בגמרא פריך ואי דישראל טהור דמאן טמא: **שלא נחשדו.** ומכבסין אותם: **גמ' קא פסיק ותני.** הבאין מבין העובדי כוכבים טהורין ואפילו מתרמוד אלמא בני תרמוד עובדי כוכבים גמורים הן: **זאת אומרת מקבלין גרים מן התרמוד.** וכשרין לבא בקהל ולא אמרינן ממזרים הן שנתערבו בבנות עשרת השבטים ועובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ז): **גרי אריות הן.** מפורש בספר מלכים (ב יז) וישלח ה' בהם את האריות וגו': **גרי אמת הן.** ודמן טמא: **בערי ישראל.** במקום גלוי: **נחשדו על כתמיהן.** דלא מצנעי להו: **מתני' בכל מקום.** במקום ישראל: **בחדרים.** מסתמא מדאצנעי דם נדה הוא: **בית הטמאות.** חדר שהנשים משתמשות בו בימי נדותן: **סככות ופרעות.** בגמ' ח) מפרש להו וספק נינהו ומדרבנן וכותיים לית להו: **גמ'** מאי

בגומא נמי בדיק. והא דאמר בפ"ק דפסחים (דף ז.) דגומא אינה נבדקת גבי תיבה שנשתמשו בה מעות מעשר (ב) שני התם בחריץ המכוסה בקרשי התיבה דהויא גומא אינה נבדקת: **וכן** הכתם עד שעת כבוס חזקתו בדוק כו'. ל"ג איבעיא להו דקאי אאיבעיא להו דלעיל גבי שרץ: ט) **בודקות** חלוקיהן בשעת כבוסיהן. לאחר הכבוס בודקות ואם לא מצאה הכתם טהור החלוק אע"פ שהיה בו בודאי כתם קודם כבוס וכגון שהטבילתו והא דאמר לקמן בפרק האשה (דף סא.) בגד שאבד בו כתם מעבירים עליו ז' סממנים לבטלו ה"ה דאזיל ליה לכתם ע"י כבוס סתם והא דמסיק דאין חזקתו מתכבס היינו כשהכתם בסיטרא או בזוית אי נמי ע"י כבוס סתם לא אזיל ובודקות חלוקיהן היינו לפני כבוס ואי מצאה הכתם מעבירה עליו ז' סממנים או תעשה כבוס גמור וטוב דהא חזינן דע"י כבוס טוב הולך הכתם בלא סממנים: **שמע** מינה חזקתו בדוק. והא דאמר בפ"ק דפסחים (דף ז.) ובאלו מציאות (ב"מ דף כו.) מעות שנמצאו בירושלים בשאר ימות השנה חולין לפי ששוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום לא שחזקתן מתכבדים אלא בשעת כבוד רגילים לעיין ולחפש אם יש שם מעות אי נמי כשבודקין השוקים שלא יהא שם עפר כשעורה או כעדשה מן השרץ אם היו שם מעות היו נמצאות: **הבאים** מרקם. ר"ת גריס י) רקם דאילו ברקם היו ישראל כדאמר בריש מסכת גיטין (דף ב.) אף המביא מן הרקם ומן החגר ולא קשה מידי דטובי רקם הוו כדפרישית שם ועוד אע"ג דברקם ישראל הוו קאמר הכא דכתמן טהורין דישראל מצניעים כתמיהן אלא של עובדי כוכבים הן וטהורין ורבי יהודה מטמא משום שיש שם גרים וטועים (ג) להשתמש אי נמי הכא איירי בידוע שהן של עובדי כוכבים הדרים שם: **מבין** העובדי כוכבים טהורים. אע"ג דבפרק בנות כותים (לעיל לד.) אמר דדם עובדת כוכבים מטמא כרוקה וכמימי רגליה בכתמים דרבנן לא גזרו עליהם: **אמוראי** נינהו כו'. ואם תאמר א"כ מ"מ תקשה לרבי יוחנן דאמר אין מקבלין גרים מן התרמוד אע"ג דסתם מתניתין דעשרה יוחסין (קדושין דף עה:) ודפרק אלמנה (יבמות סח:) וכמה תנאי סברי דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר מ"מ תקשה ליה ממתניתין דסברה דלא באו עובדי כוכבים על בנות ישראל דאי באו הוי כתמן טמא דבין אם הולד ממזר או כשר ישראל הוי ויש לומר דרבי יוחנן וסביא סברי כדתני רמי בר יחזקאל בפ"ק דיבמות (דף טז.) דאין מקבלין גרים מן הקרמיין ומן התרמודין דפליג אמתניתין דהכא דמטהר כתמי כל העובדי כוכבים ולא בעי לשנויי לא נכר מתרמוד כדמשני בפ"ק דגיטין (דף ו.) לא נכר מבבל מדמחלק ברקם ולא בשאר עובדי כוכבים משמע דכולהו טהורים י): **קוברין** שם הנפלים. ואם תאמר והיאך משתמשים שם בימי טומאתן והלא נזהרים הם מטומאת מת ונפלים כדתניא נאמנים לומר לא קברנו שם הנפלים ומוקי לה בגמרא בכותי כהן עומד שם א]ובפרק בנות כותים (לעיל דף לג.) אמר דנשוי מטמא משום בועל נדה אבל פנוי לא וי"ל דלפי שעה קוברין שם נפלין ולאחר זמן מסלקין אותם לקוברן בבית הקברות ואין אנו יודעין מתי מסירין אותן: **לא** נחשדו על כתמיהם. ואע"ג דכתמים דרבנן הך טומאה אית להו דסברה דמגופה אתא: ודלמא

עין משפט נר מצוה

כו א טוש"ע י"ד סימן קצ סעיף מו מז:

כז ב מיי' פי"ח מהלכות אבות הטומאה הל' ד ופ"ג מהלכות משכב ומושב הלכה ז:

כח ג מיי' פ"ג מהלכות משכב ומושב הלכ' ז:

כט ד ה ו מיי' שם פ"ד הלכה י:

תוס' הרא"ש

בגומא נמי בדיק. והא דאמרינן בפ"ק דפסחים גבי תיבה שנשתמשו בה מעות מעשר דגומא אינה נבדקת התם בגומא מכוסה בדפי התיבה ואינה נראית: ה"ג וכן הכתם כו' עד שעת כיבוס חזקתו בדוק ול"ג איבעיא להו דקאי אאיבעיא דבעי לעיל: ש"מ חזקתו בדוק. אבל ע"י כיבוד אינו נמצא. והא דאמרינן בפ"ק דפסחים ובפ' אלו מציאות מעות שנמצאו שם חולין לפי ששוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום. שאני מעות דבשעת הכיבוד רגילין לעיין עליהם ולבקש מעות שנפלו שם: **אימרטוטי** אימרטוט. אילו נפלו מים עליהם כל כך עד שחזר להיות לח היה נמרט ונפרך: **הבאין** מרקם. תימה דהכא משמע שלא היו דרין בו אלא עובדי כוכבים ובריש גיטין אמרינן אף המביא מרקם ומן החגר אלמא ישראלים היו דרין בו. ר"ת היה גורס הכא ריקם ושמא ריקם המלך בנאה וקרא על שמו. ומיהו לא קשה מידי דבלאו הכי צריך לומר התם דטובי ריקם היו. ובפ' אלו הן הגולין נמי אמרינן תרי קדש הוו. ועוד אפי' אם ישראלים ועובדי כוכבים דרים בריקם הני כתמים דמשתכחי בחוץ לאו דישראל הם דהא מצניעי כתמייהו ור' יהודה קאמר אף העובדי כוכבים ישראלים הם אלא שטעו להשתמר א"נ הכא מיירי בכתמים שידועין בודאי דשל עובדי כוכבים: **מבין** העובדי כוכבים טהורין. אע"ג דדם עובדת כוכבים טמא כרוקה כדאמרינן לעיל בפרק בנות כותיים לא גזרו חכמים בכתמיהם כיון דדמן לאו דאורייתא הוא: **אמוראי** נינהו ואליבא דר' יוחנן. ותימה מ"מ ר' יוחנן לאו תנא הוא ותיקשי ליה מיהך מתניתין וכ"ת קסבר ר' יוחנן כמ"ד עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר וכסתם מתניתין בפרק האומר ובפרק אלמנה מ"מ מתניתין סברה דלא באו עובדי כוכבים על בנות ישראל כלל דאי באו בין הולד כשר או ממזר כתמן טמא ולא אשכחן תנא דפליג על מתניתין בהא וי"ל דר' יוחנן וסביא ס"ל כדתני רמי בר יחזקאל בפ"ק דיבמות אין מקבלין גרים מן הקרתויים וההיא פליגא אמתניתין דמטהרת כתמי כל עובדי כוכבים: **קוברין** שם נפליהן. ותימה ונשיהן נדות היאך משמשין שם וגם האנשים בימי טומאתן ואי אין נזהרין בטומאת מת של נפלים א"כ בפ' בנות כותיים דאמרינן בכותי שטבל ועלה ודרס על בגדי חבר שטהור גמור אי ידעינן שלא בעל בקרוב. וגם דהא דתנן התם הכותיים מטמאין משכב תחתון כעליון מוקמינן לה בנשוי אבל בפנוי לא ואמאי והלא טמאין טומאת מת וי"ל דלפי שעה קוברין שם נפליהן ואז נזהרין מטומאה ולאחר זמן מסירין אותו לקוברו בבית הקברות ולדידן לעולם הן בספק טומאה: **לא** נחשדו על כתמיהן. אף על גב דכתמים דרבנן מיסתבר להו דמגופה אתא:

מסורת הש"ס

א) [עי' תוס' לקמן סד: ד"ה על גבי כולם], ב) יבמות טז. ב"ק לח:, ג) יבמות שם, ד) [שבת מו. וש"נ], ה) [יבמות טז: גיטין כג. מנחות נב: חולין מג.], ו) יבמות כד: קדושין עה: סנהדרין פה: [ב"ק לח: חולין ג:], ז) [יבמות מה.], ח) [לקמן נז.], ט) עיין מהר"מ ורש"א, י) [נ"ל רקת כ"א בתי"ט], כ) [ועי' היטב תוספות יבמות טז: ד"ה אמוראי],

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואם לאו בידוע. נ"ב ע"ל בדף סד ע"ב בתוספות בד"ה על גבי כולם: (ב) תוס' ד"ה בגומא וכו' שאני התם: (ג) ד"ה הבאים וכו' וטועים להשתמר אי נמי:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] תוס' ד"ה קוברין וכו' ובפ' בנות כותים אמר. נ"ב עיין ספר עמודי עולם:

לעזי רש"י

וירונ"ש [ויירונ"ש]. כנפי בגד.

טרשטריי"ש [טרישטריש"ט]. מחלחל.

מוסף רש"י

כל הכתמין הבאין מרקם. שנמצאו בבגדים הבאים מרקם, טהורים. לפי שלא גזרו על כתמי עובדי כוכבים (יבמות טז.) עיר שרובה נכרים היא, ודם נכרים טהור מדאורייתא, דכתיב (ויקרא יב) דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע וילדה, בת ישראל מטמאה בלידה ובנדה ולא נכרית, ואע"ג דרבנן גזרו עליהם שיהו כזבין, על כתמיהן לא גזרו, דהא כתמין דישראל גופייהו מדרבנן נינהו, דמדאורייתא דם יהיה זובה בבשרה כתיב, שתראהו מגופה ולא שתמצאהו בבגדה, ואפילו ראתה מגופה אמרינן במס' נדה (לד.) שלא גזרו על דם נכרית טומאה אלא בעודו לח, דתנן דם הנכרית ב"ש מטהרין וב"ה אומרים כרוקה וכמימי רגליה, מטמאין לח ואין מטמאין יבש (ב"ק לח:). **שהם גרים.** ודמן מטמא, **וטועין.** שהמירו דתם וגזרו על כתמיהם, שאף על פי שחטאו שהמירו, ישראלים הם (יבמות שם) או: רובן גרים ודמן מטמא וכישראל הם אלא שהם טועין ונוהגין בחקות הנכרים והרי הן כישראל מומר (ב"ק שם). **מבין העובדי כוכבים.** שאין ישראל דרים שם (יבמות שם). **אפילו מתרמוד.** אלמא לאו בספק ישראל קיימי (שם טז:). **מקבלין גרים מתרמוד.** ולא אמרינן ישראלים ממזרים הם (שם). **הלכה כסתם משנה.** רבי הוא סידר המשנה וכשראה דברי חכם וישרו בעיניו שנאן סתם ולא הזכיר שם אומרו עליהן, כדי שלא יהו שנויה מפי יחיד ונראין כאילו נשנו מפי המרובים ויעשו כמותן (ביצה ב:). **אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן.** מר סבר דלא כייל ר' יוחנן למימר הלכה כסתם משנה, אלא היכא דסבירא ליה אמר בהדיא הלכה כמשנה זו, ואמורא אחרינא אמר משמיה דר' יוחנן הלכה כסתם משנה (חולין מג.). **דכותים גרי אמת הן.** מתחילתן גרים גמורים היו ועכשיו הרשיעו (סנהדרין פה:). **דכותים גרי אריות הן.** דכתיב בספר מלכים וישלח ה' בהם את האריות, ונתגיירו כדכתיב התם בגלות שומרון (יבמות כד:) וכותים כתיבי התם ויבא מלך אשור מכותה וקא חשיב שאר מקומות (ב"ק לח:) והרי הם כעכו"ם גמורים (סנהדרין פה:). **הנמצאין בערי ישראל.** במקום הפקר (ב"ק שם). **שלא נחשדו על כתמיהם.** להפקירן, אלא מצניעין אותם שלא יטמאו בהן טהרות (שם). **וחכמים מטהרין שלא נחשדו על כתמיהן.** להפקירן אלא מצניעים אותם עד שיכבסום (שם).